

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 210/2541

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

โจทก์

นายสมเอน สุริ กับพวก

จำเลย

นายสมเอน สุริ กับพวก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ข้อที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายรายละเอียด แห่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท้องที่เกิดเหตุเป็นเขตควบคุม การแปรรูปไม้ มีการประกาศถูกต้องตามกฎหมาย และจำเลยทั้งสอง ได้ทราบประกาศดังกล่าวแล้วนั้นเป็นการโต้เถียงว่ามีการ บรรยายข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งความจริงโจทก์ได้บรรยาย ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงที่จะนำ ไปสู่ข้อกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองได้สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 7 แปลง จำนวน 1 ใน 3 ของเนื้อที่ดินทั้งหมดโดยให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนบรรยายส่วนในที่ดินมรดกดังกล่าวด้วย และให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวม 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นจำนวน 1 ใน 3 ส่วน ของเนื้อที่ดินทั้งหมด และให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบเงินมรดกค่าหุ้น กับให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกัน ส่งมอบ เงินมรดกส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคาร และเงิน ส่วนทรัพย์สินมรดกอื่นรวมเป็นเงิน 687,653.31 บาท พร้อมกับดอกเบี้ย แก่โจทก์ทั้งสอง คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 9373 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นจำนวน 1 ใน 6 ส่วน ของเนื้อที่ดิน ทั้งหมดเฉพาะที่ดินแปลงนี้ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาพิพากษา แก้เป็นว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เฉพาะใน ส่วนที่ให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบเงินค่าหุ้นและส่งมอบเงินทรัพย์สินมรดกพวกพระบูชา พระ เครื่อง และเครื่องประดับ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองนั้นให้ยกเสียนอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ คดีอยู่ในระหว่างการบังคับ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องว่า คดีนี้โจทก์จำเลยได้นัดจดทะเบียนโอนที่ดินตามคำพิพากษา ศาลฎีกา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเชื่อโจทก์ที่ 2 ไม่ถูกต้อง เกิดจาก ความผิดพลาดในการพิมพ์คำฟ้องโจทก์ ที่พิมพ์ชื่อโจทก์ที่ 2 ว่า เด็กหญิงนลินี ศรี ธงชาติ ซึ่งที่ถูกต้องเป็น เด็กหญิงนุชสินี ศรีธงชาติ ปรากฏตามหลักฐานสำเนา ทะเบียนบ้านท้ายคำร้องโจทก์จึงขอศาลฎีกาได้โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อ โจทก์ที่ 2 ให้ถูกต้องในคำพิพากษาศาลฎีกาด้วย เพื่อโจทก์ จะได้ดำเนินการตามคำ พิพากษาต่อไป

ศาลฎีกาสั่งว่า "ตามคำร้องของ โจทก์มิใช่เป็นกรณีคำพิพากษา หรือคำสั่งมีข้อ ผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 แต่เป็นความผิดพลาด ของโจทก์เองที่พิมพ์ชื่อโจทก์ที่ 2 ในคำฟ้องจาก เด็ก หญิงนุชสินี ศรีธงชาติ ผิดพลาดเป็นเด็กหญิงนุชสินี ศรีธงชาติ ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไข ให้ตามที่โจทก์ร้องขอได้ กรณีตาม คำร้องของ โจทก์เป็นเรื่องหนึ่งในชั้นบังคับคดีที่ โจทก์ชอบที่จะ ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อทำการไต่สวนให้ได้ความว่า เด็กหญิงนุช

สินี ศรีธงชาติ กับเด็กหญิงนุสินี ศรีธงชาติ เป็นบุคคลคนเดียวกัน แล้วจึงนำผลของการไต่สวนนั้นไปดำเนินการ ต่อไป ในชั้นนี้ยกคำร้อง"

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหถนอม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>